



Régie EMERY

Votre partenaire immobilier



REGIE EMERY

19 Boulevard yves Farge

69007 LYON

06.31.92.74.42

contact@regie-emery.com

<http://www.regie-emery.fr>

MANDAT DE VENTE SANS EXCLUSIVITE

Mandat n° **1336**

MANDAT DE VENTE SANS EXCLUSIVITE N° 1336

HORS ETABLISSEMENT

(article 6 loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et articles 72 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Rémunération à la charge VENDEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Mandant

La Société GROUPE SIR , SARL au capital social de 3.500.000 euros, dont le siège social est situé 76 RUE DE VERDUN 69100 VILLEURBANNE , immatriculée au RCS RCS de LYON , sous le numéro 390 828 424 , représentée par Monsieur Yves SABY , se déclarant habilité à cet effet aux termes des STATUTS .

D'UNE PART, ET

Le Mandataire

REGIE EMERY , ci-après désignée "**l'Agence**" ou "**le Mandataire**", sis 19 Boulevard Yves Farge 69007 LYON , établissement de la société REGIE EMERY , SARL au capital de 12000 euros, dont le siège social est situé 10 place Maréchal FOCH 69630 CHAPONOST , immatriculée au RCS LYON sous le n° 398912766 , numéro de TVA intracommunautaire FR34398912766 , titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6901 2018 000 031 709 délivrée par LYON METROPOLE ST ETIENNE ROANNE , représentée par Emmanuel EMERY gérant , dument habilité(e) à l'effet des présentes,

Adhérente de la caisse de Garantie GALIAN dont le siège est sis 89 rue de la Boétie 75008 PARIS sous le n° A 01913560 , et garantie pour un montant de 120 000 € euros,

DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION

Titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA ENTREPRISE sous le numéro de police 120 137 405 ,

Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 23000252 ,

Ayant un lien capitalistique ou juridique avec - ,

Adhérent de la **Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM)**, ayant le titre professionnel d'AGENT IMMOBILIER obtenu en France dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite « loi Hoguet ») et son décret d'application n° 72 678 du 20 juillet 1972 (consultables en français sur www.legifrance.gouv.fr), et soumis au code d'éthique et de déontologie de la FNAIM intégrant les règles de déontologie fixées par le décret n° 2015 1090 du 28 août 2015 (consultable en français sur www.fnaim.fr).

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES, CI-APRÈS, **le MANDANT confère au MANDATAIRE, qui accepte, mandat SANS EXCLUSIVITE de rechercher et de lui présenter un acquéreur pour les biens ci-après désignés aux prix, charges et conditions suivants :**

Désignation et usage des biens

Adresse des biens : 170 RUE CHALLEMEL LACOUR 69008 LYON .

Description :

Immeuble d'habitation d'une surface de 975 m²

Prix de vente net vendeur de 3.520.000 € soit 3.625.000 € honoraires compris

Adresse des biens : 238 ROUTE DE VIENNE 69008 LYON .

Description :

2 appartements dans la résidence :

- appartement 1 de 59.74 m² au 3ème étage au prix de 227.012 € net vendeur soit 234.500 € honoraires compris

- appartement 2 de 59.89 m² au 3ème étage au prix de 227.582 € net vendeur soit 234.500 € honoraires compris

Adresse des biens : 34 RUE DE VERDUN 69100 VILLEURBANNE .

Description :

TERRAIN de 2400 m² environ en copropriété avec permis de construire purgé de tout recours des tiers pour une superficie de 3420 m² développés (avec possibilité jusqu'à 4800 m²) + 19 parkings pour un bâtiment à usage d'activité ou stockage ou tertiaire divisible jusqu'à 10 lots

Prix net vendeur 2.750.000 € soit 2.832.000 € honoraires compris

Le MANDANT déclare que ces biens seront, le jour de la signature de l'acte de vente, loués suivant l'état locatif annexé.

Prix de vente

Les biens objet du présent mandat devront être proposés au prix de **six millions neuf cent vingt-six mille euros (6926000 €)**.

Ce prix est payable au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente définitif.

Honoraires du mandataire

La rémunération du MANDATAIRE sera à la charge du MANDANT.

En cas de réalisation de l'opération avec un acheteur présenté par le MANDATAIRE ou un mandataire substitué ou dirigé vers lui, le MANDATAIRE aura droit à une rémunération d'un montant de **cent soixante-sept mille huit cent trente-huit euros HT (167838 € HT)**, soit **deux cent un mille quatre cent six euros TTC (201406 € TTC)**.

Il est précisé que le taux actuel de la TVA de 20 % est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.

La rémunération du MANDATAIRE sera exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique. Celle-ci peut être payée **par virement**

Durée du mandat

Le présent mandat qui prendra effet le jour de sa signature par l'ensemble des parties, est donné pour une durée de 6 mois , au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. TOUTEFOIS, PASSE UN DELAI IRREVOCABLE DE 3 mois A COMPTER DE SA SIGNATURE, IL POURRA ETRE DENONCE A TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES AVEC UN DELAI DE PREAVIS DE QUINZE JOURS, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (art. 78, 2e alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).

Clauses particulières

Le mandat accepte expressément que les lots peuvent être vendus séparément à des acheteurs différents

Conditions générales du mandat

Conditions concernant le MANDANT

En conséquence du présent mandat, le MANDANT :

- déclare avoir la capacité pleine et entière de disposer desdits biens. En outre, le MANDANT déclare, sous sa responsabilité, ne faire l'objet, d'aucune mesure de protection de la personne (curatelle, tutelle...) ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaires, et que les biens, objet du présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière ;
- s'engage à produire toutes les pièces justificatives de propriété demandées par le MANDATAIRE et à l'informer de toutes modifications concernant le bien et/ou le propriétaire ;
- déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat de vente exclusif non expiré ou dénoncé et s'interdit de le faire ultérieurement sans avoir préalablement dénoncé le présent mandat ;
- déclare renoncer expressément au droit de révocation ad nutum du présent mandat, par dérogation à l'article 2004 du Code civil ;
- s'engage, pour les biens soumis à l'obligation de diagnostic de performance énergétique (DPE), à fournir au MANDATAIRE, dans les meilleurs délais, le classement du bien au regard de sa performance, étant ici rappelé qu'en application de l'article L.126-33 du code de la construction et de l'habitation, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre est mentionné dans les annonces relatives à la vente, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les biens immobiliers à usage d'habitation, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans ledit diagnostic est obligatoire dans ces mêmes annonces, à titre d'information, ainsi que, selon le cas, la mention « Logement à consommation énergétique excessive : classe F / classe G », au sens de l'article L.173-1-1 du même code, et sauf exceptions (pour les DOM, cette mention sera obligatoire à compter du 1er juillet 2024).

Par ailleurs, le mandant reconnaît avoir été informé par le mandataire que suite à la réforme de la méthode d'établissement du DPE pour les biens à usage d'habitation, entrée en vigueur le 1er juillet 2021 (France métropolitaine), il lui est vivement recommandé de faire réaliser un DPE « formule 3CL DPE 2021 » même s'il dispose d'un diagnostic toujours en cours de validité et que son attention a été attirée sur le fait que ce nouveau diagnostic peut avoir une incidence positive ou négative sur le classement du bien au regard de sa performance, au sens de l'article précité, étant ici rappelé que les informations contenues dans ce nouveau diagnostic sont opposables. Il reconnaît également avoir été informé que la réalisation d'un audit énergétique comportant notamment des propositions de travaux avec des ordres de grandeur des coûts associés est obligatoire à compter du 1er avril 2023 (France métropolitaine) pour la mise en vente des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant un seul logement, ou comportant plusieurs logements et qui ne relèvent pas du statut de la copropriété, et qui appartiennent aux classes F et G du nouveau DPE, celui-ci devant être remis au potentiel acquéreur dès la 1ère

visite du bien (et à compter du 1er juillet 2024 dans les DOM). Enfin, il lui a été précisé par le mandataire que depuis le 1er janvier 2023, un logement décent sis en France métropolitaine doit avoir une consommation d'énergie estimée par le DPE inférieure à 450 KWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, puis que le niveau de performance d'un logement décent devra être compris entre les classes A et F du nouveau DPE à compter du 1er janvier 2025 ; entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2028 et entre les classes A et D à compter du 1er janvier 2034 (et dans les DOM, entre les classes A et F à compter du 1er janvier 2028 ; entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2031).

- donne au MANDATAIRE tous pouvoirs pour réclamer toutes pièces utiles auprès de toutes personnes privées ou publiques, notamment le certificat d'urbanisme ainsi que celles relatives au contrôle de l'installation d'assainissement équipant le bien objet du présent mandat ;

Le MANDANT autorise expressément le MANDATAIRE, aux frais de ce dernier, à :

- saisir l'ensemble des informations contenu dans le présent mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données (cf. clause relative à la protection des données personnelles du MANDANT, ci-dessous) ;
- entreprendre les démarches et mettre en œuvre les moyens qu'il jugera nécessaires en vue de réaliser la mission confiée et tels que définis ci-dessous aux conditions concernant le MANDATAIRE ;
- indiquer, présenter et faire visiter les biens désignés au présent mandat à toutes personnes qu'il jugera utile. A cet effet, le mandant s'oblige à assurer au mandataire, pendant toute la durée du mandat, les moyens de visiter et de faire visiter lesdits biens dans des conditions normales de sécurité, en prenant, si nécessaire, toute mesure conservatoire qui s'imposerait ;
- substituer et faire appel à tout concours en vue de mener à bonne fin la conclusion de la vente des biens sus désignés.

En outre, le MANDANT :

- s'engage à vendre à tout acquéreur présenté par le mandataire, ou un mandataire substitué, ayant signé une lettre d'intention d'achat ou une offre d'achat écrites aux prix, charges et conditions du présent mandat et dont il a eu communication, la vente pouvant être assortie d'une condition suspensive d'obtention de prêt. De plus, le mandant autorise le mandataire à signer, en son nom et pour son compte, toute promesse de vente aux prix, charges et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes et à recueillir la signature de l'acquéreur. A cette fin, le projet de compromis ou de promesse unilatérale de vente, établi par le mandataire ou le notaire désigné à cet effet, sera adressé au mandant par courriel à l'adresse suivante : y.saby@cep-distribution.fr et au moins trois jours à l'avance, ce que ce dernier déclare accepter expressément.

Dans le respect de ses obligations légales, le mandant s'engage à fournir au mandataire dans les plus brefs délais tout document nécessaire à la rédaction de l'acte et notamment les diagnostics techniques obligatoires en application de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. A cet effet, il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter le concours du MANDATAIRE dans la recherche d'un diagnostiqueur chargé de la réalisation desdits diagnostics.

DANS L'HYPOTHESE OU LE MANDANT S'OPPOSERAIT A LA SIGNATURE DE L'AVANT-CONTRAT AUX CONDITIONS ORDINAIRES ET DE DROIT, IL DEVRA AU MANDATAIRE, APRES MISE EN DEMEURE ET A TITRE DE CLAUSE PENALE, UNE INDEMNITE FORFAITAIRE D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA REMUNERATION TOUTES TAXES COMPRISES PREVUE AU PRESENT MANDAT.

- autorise expressément le mandataire à recevoir, le cas échéant, un versement, à titre d'acompte sur le prix de vente ou d'indemnité d'immobilisation, selon le cas, d'un montant maximum de 10 % du prix total de la vente. Ce versement sera effectué à la banque où est ouvert le compte spécial, dit « compte séquestre » du mandataire (article 55 du décret du 20 juillet 1972). Toutefois, si le mandataire a souscrit la déclaration sur l'honneur de ne recevoir directement ou indirectement, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération (art. 3, 6° et 80, 4° du même décret), ce

versement éventuel sera fait entre les mains du notaire choisi comme séquestre conventionnel par les parties à la vente ;
- autorise le mandataire, en cas d'exercice d'un droit de préemption, à négocier et conclure avec le préempteur, bénéficiaire de ce droit, sauf à en référer à son mandant, lequel conserve la faculté d'accepter le prix finalement obtenu par le mandataire.

Pendant toute la durée du présent mandat, ainsi que dans les 12 mois suivant l'expiration ou la résiliation de celui-ci, le MANDANT s'interdit de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre MANDATAIRE avec un acheteur qui lui aurait été présenté par le MANDATAIRE ou un mandataire substitué. Cette interdiction vise tant la personne de l'acheteur présenté que son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs avec lequel celui-ci se porterait acquéreur, ou encore toute société dans laquelle ledit acheteur aurait une participation.

A DEFAUT DE RESPECTER CETTE CLAUSE, LE MANDANT DEVRA AU MANDATAIRE UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, A TITRE DE CLAUSE PENALE, D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE SA REMUNERATION TOUTES TAXES COMPRISES PREVUE AU PRESENT MANDAT.

Si le mandant vend sans intervention du mandataire, à un acquéreur non présenté par le mandataire ou un mandataire substitué, le mandataire n'aura droit à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit. Cependant, le mandant s'oblige à l'en informer, sans délai, par lettre, en lui précisant le nom et l'adresse de l'acquéreur ainsi que ceux du notaire rédacteur de l'acte. A défaut, le mandant en supporterait les conséquences, dans le cas où le mandataire aurait poursuivi ses diligences en vue de lui présenter un acquéreur aux prix et conditions du présent mandat.

Le présent mandat portant sur un ou plusieurs biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des **risques technologiques** ou par un plan de prévention des **risques naturels prévisibles** ou **miniers**, ou dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration de tels plans ; dans des zones **de sismicité** ou **à potentiel radon significatif** définies par arrêté ; dans une zone exposée **au recul du trait de côte** délimitée par un plan local d'urbanisme notamment, ou bien encore en secteur **d'information sur les sols**, il est ici rappelé que conformément aux articles L. 125-5 et L. 125-7 du code de l'environnement, l'acquéreur est informé par le vendeur de l'existence de ces risques ou de la pollution de sols. De plus, lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques visés respectivement par les articles L. 125-2 et L. 128-2 du code des assurances, le vendeur est tenu d'informer par écrit l'acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de non-respect, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente.

Cela rappelé, il est ici convenu que le MANDANT prend acte de ces dispositions et fournira, sous son entière et seule responsabilité, l'état des risques afférent au(x) bien(s) objet du présent mandat, sur la base des informations mises officiellement à sa disposition, **dans les huit jours des présentes**, afin qu'il en soit fait mention dans tout acte sous seing privé que LE MANDATAIRE pourra être amené à établir en vue de réaliser la vente des biens objet dudit mandat. Par ailleurs, celui-ci reconnaît être informé que toute annonce de vente afférente à un bien entrant dans le champ d'application de cette réglementation spécifique doit comporter la mention suivante : « *Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr* », et, en outre, que l'état des risques doit être remis au candidat acquéreur dès la première visite du bien concerné.

Le présent mandat portant sur un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, il est ici rappelé que l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que, sauf pour les caves, garages, emplacements de stationnement ou lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m², toute promesse unilatérale de vente, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Le mandant prend acte de ces dispositions et fournira, sous son entière et seule responsabilité, la superficie de la partie privative des biens objet du présent mandat dans les huit jours des présentes.

Conditions concernant le Mandataire

En conséquence du présent mandat, le MANDATAIRE :

- diffusera l'annonce commerciale des biens objet du présent mandat au moyen de :
- toute publicité à sa convenance avec diffusion éventuelle de photos, dans les publications suivantes : **BIEN ICI**
- Présentation de **l'annonce et la photo des biens en vitrine** pendant une durée minimale **6 mois** jours, à moins que leur vente intervienne avant
- Pose d'un **panonceau sur les biens** , sous réserve que la configuration des lieux l'autorise
- Diffusion de l'annonce concernant les biens sur le **site internet de l'Agence** accessible au public
- Diffusion de l'annonce concernant les biens sur le **site internet www.fnaim.fr**
- Diffusion de l'annonce concernant les biens sur le **site internet www.bienici.com**
- Diffusion de l'annonce concernant les biens sur les **principaux sites internet immobiliers**
- rendra compte, en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et selon les modalités de l'article 77 du décret du 20 juillet 1972.

A cet effet, le mandataire informera le mandant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout écrit remis contre récépissé ou émargement, au plus tard dans les huit jours de l'opération, de l'accomplissement du mandat et lui remettra dans les mêmes conditions une copie de la quittance ou du reçu délivré ;

- ne pourra, en aucun cas, être considéré comme le gardien juridique des biens à vendre, sa mission étant essentiellement de rechercher un acquéreur. En conséquence, il appartiendra au mandant de prendre toutes dispositions, jusqu'à la vente, pour assurer la bonne conservation de ses biens et de souscrire toutes assurances qu'il estimerait nécessaires ;
- conservera, dans tous les cas, son exemplaire du présent mandat par dérogation aux dispositions de l'article 2004 du Code civil.

Protection des données personnelles du Mandant

Vos données personnelles collectées dans le cadre du présent mandat font l'objet d'un traitement nécessaire à son exécution. Elles sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de l'application de réglementations comme celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du présent mandat, augmentée des délais légaux de prescription applicable.

Elles sont destinées au service **gestion et transaction de la REGIE EMERY de LYON** .

Pour la réalisation de la finalité des présentes, vos données sont, le cas échéant, susceptibles d'être transmises, notamment :

- au(x) notaire(s) ;
- au(x) diagnostiqueur(s) chargé(s) des diagnostics obligatoires ;
- au(x) site(s) d'annonces en ligne en cas de géolocalisation ;
- au syndic de la copropriété pour la délivrance des documents et informations en application de l'article L. 721-2 du CCH ;
- aux prestataires de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique ;
- au(x) agent(s) immobilier(s) en cas de délégation de mandat ;
- à notre assureur RCP, au commissaire de justice et à l'avocat en cas de procédures.

Il est précisé que dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés ci-avant n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en

matière de protection des données personnelles.

Le responsable du traitement des données personnelles est **Emmanuel EMERY**.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à **emmanuel.emery@regie-emery.com** ou un courrier à l'adresse de l'Agence indiquée en tête des présentes.

Toute réclamation pourra être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la **liste d'opposition au démarchage téléphonique** prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

Engagement de non-discrimination

Il est ici rappelé que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leurs origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Le mandataire informe le mandant que toute discrimination commise à l'égard d'une personne est ainsi punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 225-2 du code pénal).

En conséquence, les parties prennent l'engagement exprès de n'opposer, à un candidat à l'acquisition des biens ci-dessus désignés, aucun refus fondé sur un motif discriminatoire au sens de l'article 225-1 du code pénal.

Par ailleurs, le mandant s'interdit expressément de donner au mandataire des directives et consignes, verbales ou écrites, tendant à refuser la vente pour des motifs discriminatoires au sens de l'article 225-1 du code pénal.

Médiation de la consommation - Règlement amiable des litiges

Pour tout litige afférent à l'exécution du présent mandat, le MANDANT, « consommateur » au sens de l'article liminaire du code de la consommation, est informé qu'il peut saisir le **médiateur de la consommation** référencé auprès de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous.

Nom du médiateur : **ANM - CONSO**

Adresse postale du médiateur : **2 rue de Colmar 94300 VINCENNES**

Site internet du médiateur : **www.anm-conso.com**

Faculté de rétractation du Mandant : conditions, délais et modalités d'exercice

En application des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation, le MANDANT dispose d'un délai de rétractation de quatorze jours calendaires sans avoir à motiver sa décision pour renoncer au présent mandat.

Ce délai court à compter du lendemain du jour de la conclusion du présent mandat et expire le dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Si les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au MANDANT dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, ce délai de rétractation est prolongé de douze mois. Toutefois, lorsque la délivrance de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période

de quatorze jours à compter du jour où le MANDANT a reçu ces informations.

Le MANDANT informe le MANDATAIRE de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai de rétractation, le formulaire de rétractation ci-joint ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation pèse sur le MANDANT.

Si le mandant souhaite que l'exécution du présent mandat commence avant la fin du délai de rétractation, le mandataire doit recueillir sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

En toute hypothèse, le mandataire ne pourra recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du mandant avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la signature des présentes.

Dûment informé de l'existence du droit de rétractation dont il bénéficie et des modalités de son exercice, et conformément à l'article L. 221-25 du code de la consommation, le MANDANT déclare souhaiter que l'exécution du contrat débute dès sa conclusion, sans attendre l'issue du délai de rétractation de quatorze jours. IL EN FAIT LA DEMANDE EXPRESSE AU MANDATAIRE, tel que spécifié dans le formulaire spécial annexé au présent mandat.

DATE ET SIGNATURES

Fait le 12 décembre 2024 à LYON en 2 exemplaires, dont l'un est remis au MANDANT qui le reconnaît et l'autre conservé par le MANDATAIRE et le restera par dérogation à l'article 2004 du Code civil.

POUR LE MANDANT

"Lu et approuvé - Bon pour mandat"

POUR LE MANDATAIRE

"Lu et approuvé - Mandat accepté"

DEMANDE D'EXECUTION IMMEDIATE DU MANDAT

CONCLU HORS ETABLISSEMENT OU A DISTANCE

En vertu du mandat portant le n° **1336** consenti à l'agence **REGIE EMERY** et conformément à l'article L. 221-25 du code de la consommation, le mandant demande expressément au mandataire de commencer immédiatement l'exécution dudit mandat.

Fait à _____, le _____

Nom(s) et prénom(s) du (des) mandant(s) :

Signature(s) du(des) mandant(s) :

Formulaire de rétractation

Veillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

- A l'attention de : Agence **REGIE EMERY** - 19 Boulevard Yves Farge , 69007 , LYON

Tél. : **04.81.07.07.40** - emmanuel.emery@regie-emery.com

- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous :
- Commandé le (*)/reçu le (*) :
- Nom du (des) consommateur(s) :
- Adresse du (des) consommateur(s) :
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
- Date :

(*) Rayez la mention inutile